

催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行。第三步，实施代履行。代履行时，作出决定的行政机关应当派员到场监督。第四步，代履行完毕，行政机关到场监督的工作人员、代履行人和当事人或者见证人应当在执行文书上签名或者盖章。第五十一条还规定，代履行的费用按照成本合理确定，由当事人承担。但是，法律另有规定的除外。代履行不得采用暴力、胁迫以及其他非法方式。置诸本案，某镇人民政府在实施环境行政代履行行为之前，并没有制作和送达代履行决定书，也未履行催告程序，其环境行政代履行行为的程序不具有合法性。

#### 四、环境行政代履行制度的完善思考

环境行政代履行制度最大优势在于将义务人的行为义务置换为付费义务，从而减少义务人与环境行政机关之间的对抗与冲突。虽然该制度可以促进当事人积极履行环境保护义务、增强环境执法的实效性与环境执法的严肃性，但是《中华人民共和国环境保护法》并没有确立该制度。笔者认为，应当对《中华

《中华人民共和国行政强制法》以及环境单行法的相关条文进行细化和完善：第一，明确环境行政代履行的适用范围。按照行政效率的原则，我国环境行政代履行的适用范围应以《中华人民共和国行政强制法》的规定为准，环境行政机关应当综合考量环境污染的危害性、治理的紧迫性以及代履行的可行性，决定是否实施代履行。第二，统一环境行政代履行的主体。代履行主体作为环境治理的实际参与者，承担着技术含量高、专业性强的环境修复或治理任务，因而甄选标准尤为重要。环境行政代履行主体应专属于有环境治理能力的第三人等单位 and 部门。第三，完善环境行政代履行的程序和收费准则。为了保障个人私权，环境代履行的设定与实施应当受到法律的严格规范。环境代履行制度实施应当遵循严格的行政程序、明确收费标准等。

编写人：江苏省东台市人民法院 张计玉 曹蓉蓉

## 绿色原则在排除妨害纠纷案件中的适用

### ——韦某某诉黄某某排除妨害案

#### 【案件基本信息】

##### 1. 裁判文书字号

广西壮族自治区百色市右江区人民法院(2023)桂1002民初6112号民事判决书

##### 2. 案由：排除妨害纠纷

##### 3. 当事人

原告：韦某某

被告：黄某某

**【基本案情】**

韦某某经申请和批准，使用原有宅基地改扩建房屋，新建房屋的西侧毗邻一条村屯公共道路。黄某某在该新建房屋西北侧与公共道路接壤的地方，以水泥砖等材料围成一个简易坑用于露天堆存畜禽粪污，占地面积约4.8平方米。双方认可该粪坑占用的土地属于村屯公共道路的范围。韦某某认为黄某某的前述行为妨碍其通行权利，请求人民法院判令黄某某将畜禽粪污、砖头等移走，清除粪坑，疏通道路。

**【案件焦点】**

韦某某请求黄某某清除相关物品以排除妨害的主张是否成立。

**【法院裁判要旨】**

广西壮族自治区百色市右江区人民法院经审理认为：不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。本案中，韦某某新建的房屋与村屯公共道路相邻，其要求畅通屋前自有空地与该公共道路的连接，以保障其必要的进出房屋的通行权利，是韦某某使用该公共道路的正当诉求，该诉求并未损害他人的合法权益。黄某某私自占用村屯公共道路，以水泥砖等围成简易坑后露天堆存畜禽粪污，形成了韦某某进入村屯公共道路的障碍，既损害了社会公共利益，又侵害了韦某某正常通行的权利。《中华人民共和国民法典》第八条规定：“民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。”第九条规定：“民事主体从事民事活动，应当有利于节约资源、保护生态环境。”第一百三十二条规定：“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。”《广西壮族自治区乡村清洁条例》第十七条第一款第二项规定，单位和个人应当自觉维护乡村环境卫生，不得“在公共场所、公路、乡村道路堆存粪便”。黄某某将畜禽粪污露天堆存在村屯公共道路上和他人的房屋前，违反了前述法律规定，其行为应当予以纠正。《中华人民共和国民法典》第二百三十六条规定：“妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。”黄某某只顾自己的

利益而忽视了相邻人韦某某的合法权益，违法将砖块、畜禽粪污等堆存在韦某某进出房屋的必经通道上，妨害了韦某某行使房屋所有权、宅基地使用权等权利，其有权请求黄某某排除妨害，将所堆存的物品予以清除。

广西壮族自治区百色市右江区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百三十六条的规定，判决如下：

黄某某应当在本判决生效后十日内将堆存在韦某某的案涉房屋旁的砖块、粪便等予以清除。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

### 【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第二百三十六条规定：“妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。”本条规范为权利人排除妨害、恢复物权圆满状态创设了排除妨害请求权。该权利属于物权请求权，从民事法律关系的逻辑分析，排除妨害请求权的主体是物权人，当存在妨害事实导致物权人的所有权及其派生的权利不能正常行使且超出物权人合理容忍限度时，不论妨害人有无主观过错，只要妨害与其有事实上的牵连，物权人就可以对妨害人提出排除妨害请求。办理具体案件时，关键在于对权利主体的把握和对妨害事实及妨害违法性的认定。对此，在涉危害环境和生态利益的排除妨害纠纷案件中适用绿色原则，有助于廓清争议、消弭分歧。

#### 一、排除妨害请求权主体的认定

排除妨害的权利并不仅局限于相邻关系，还可以适用于其他多种情形。同一妨害行为可能导致不同物权人的物权不圆满状态，受到妨害的各物权人均可以成为排除妨害请求权的主体。本案中，黄某某在村屯公共道路上露天堆存畜禽粪污，与韦某某的房屋临近，在韦某某进出房屋的必经通道上，该行为侵害了村屯公共道路管理人对道路的管理支配权和在该道路旁居住生活的韦某某正常使用房屋的必要通行权利及良好生活环境权益。黄某某作为妨害行为的直接实施者，村屯公共道路管理人和韦某某均可以对其行使排除妨害请求权。韦某某与村屯公共道路管理人为相邻关系，韦某某既可基于相邻关系要求村屯公共

道路管理人履行道路养护职责清除粪污以保障其通行权利，亦可直接向妨害行为的实施者黄某某提出请求。黄某某以其与韦某某不是相邻关系、其占用的地块不属于韦某某、韦某某无权请求排除妨害等理由抗辩将不能成立。

## 二、妨害具有违法性的认定

妨害是否具有违法性，通说认为应该以权利人合理容忍限度作为判断标准。也就是说，只有确实对权利人的物权造成不利影响且超过一定容忍限度时，妨害才被认定为违法。如果权利人负有法定或者约定的容忍义务，且未超出该容忍限度，则即便构成妨碍，也不具有违法性，权利人也不得主张排除。具体到本案中，虽然黄某某堆存畜禽粪污还田利用有其合理性，但是其行为方式既妨碍了村屯公共道路的正常使用，影响韦某某的通行，又污染周围生态环境，不仅违反环境保护等公法规定，而且违反“民事主体从事民事活动，应当有利于节约资源、保护环境”的民法绿色原则。包括韦某某等在内的周围群众享